АНЕКС № 1

към

Концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Бърдарски геран"

АНЕКС № 1

към

Концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Бърдарски геран", влязъл в сила на 13 август 2003 година

Този Анекс се подписа на 01 юли 2004 между:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост "Концедент", представляван от Милко Ковачев, Министър на енергетиката и енергийните ресурси, от една страна

и

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, гр. ПЛЕВЕН, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Васил Левски № 8, Община Плевен, Област Плевен, Република България, представлявано от Красимир Великов и Исай Лазаров, Изпълнителени директори, наричано по-долу "Концесионер", от друга Страна,

като страните от едната и другата страна се наричат по-надолу колективно "Страните" и поотделно "Страна",

КЪДЕТО:

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с Решение № 539 от 30 юли 2003 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, предоставя за срок от осем (8) години концесия за добив на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД гр. ПЛЕВЕН с изключителни права за добив на суров нефт от находище "Бърдарски геран", община Бяла Слатина, област Враца;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно точка 10 от Решение № 539 от 30 юли 2003 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да сключи концесионен договор;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 12 септември 2003 година между МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД гр. ПЛЕВЕН е подписан Концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Бърдарски геран" (Договора), влязъл в сила от 13 август 2003 година;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с писмо № 27/32 от 18 март 2004 година, съгласно Член 7.11. от Договора, Министърът на енергетиката и енергийните ресурси е уведомил Концесионера, че одобрява представения Цялостен план за разработване на петролно находище "Бърдарски геран", включващ и Схематичен проект за напускане, които са изготвени в изпълнение на Член 7.1. и 7.4. и в съответствие с изискванията на Член 7.2. и 30 от Договора;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно точка 8.3. от Решение № 539 от 30 юли 2003 година на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, и Член 30.15. от Договора, Концесионерът е длъжен да открие доверителна (набирателна) банкова сметка за обезпечение на задълженията си, свързани с дейностите по окончателно напускане на концесионната площ;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно Член 30.15. от Договора във връзка с точка 8.4. от Решение № 539 от 30 юли 2003 година на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, Концесионерът е длъжен до 30^{ти} септември всяка календарна година за срока на концесията да внася в доверителната (набирателната) банкова сметка сума, чийто размер се определя в Договора;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно Член 30.16. от Договора, Концедентът има право по негова преценка да коригира процента по Член 30.15 от същия, така че, крайната сума, която ще се натрупа в доверителната (набирателната) банкова сметка да е достатъчна за целта, за която е определена;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно Член 30.16. от Договора, страните се съгласяват да подпишат Анекс към Договора в случай на коригиране на процента по чл. 30.15.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно точка 10 от Решение № 539 от 30 юли 2003 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 70/2003, във връзка с Член 7, алинея 4, точка 6 от Закона за подземните богатства, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване; и

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с подписването на този Анекс в Договора се внасят изменения, които влизат в сила от датата на подписването на този Анекс.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Всички определения, ползвани в този Анекс № 1, имат същото значение като в Договора, освен ако изрично не е упоменато друго.

2. Текстът на член 30.15. от Договора се изменя както следва:

"30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна (набирателна) банкова сметка (по-долу наречена "Фонд за напускане") и да внася в нея до 30^{ти} септември всяка Календарна година, за срока на Концесията, сумите, както е предвидено по долу:

ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ

Година		Годишна вноска във Фонд за напускане
2004		5,178.00 лв
2005		4,807.00 лв
2006		4,315.00 лв
	Общо	14,300.00 лв

Концесионерът е длъжен не по-късно от 15-ти октомври всяка календарна година да представя на Концедента извлечение от банковата сметка по Фонд за напускане, удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този Член 30.15. Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проекта на договор с банката, в която ще се открие доверителната (набирателната) сметка. В петнадесетдневен (15) срок след откриване на банковата сметка по този Член 30.15., Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриването на сметката."

3. Текстът на член 30.16. от Договора се изменя както следва:

"30.16. През срока на този Договор, Концесионерът е длъжен на всеки три (3) години от Ефективната дата да осъвременява Схематичния проект за напускане по отношение на видовете и обема работи и съответните разходи, свързани с тези дейности, като всеки осъвременен Схематичен проект за напускане се представя за одобрение на Концедента и за съгласуване на МОСВ. Ако след представяне на осъвременен Схематичен проект за напускане или в случай на други обстоятелства, които могат да повлияят, Концедентът установи, че за срока на този Договор във Фонд за напускане няма да се натрупат достатъчно пари за финансиране на дейностите по окончателно напускане, Концедентът има право по негова преценка да коригира размер на годишните вноски по Член 30.15., т.е. размерът на сумите, които Концесионера е длъжен да внася, така че крайната сума, която ще се натрупа, да е достатъчна за тази цел. Концедентът, също така има право по негова преценка да коригира размера на годишните вноски по Член 30.15. ако се установи, че за срока на Концесията, във Фонда за напускане ще се натрупат пари, значително повече от необходимото за финансиране на дейностите по окончателно напускане. В случай, че Концедентът реши да коригира процентът по Член 30.15., Страните се съгласяват да подпишат Анекс към този Договор за това."

4. Страните се съгласяват да подпишат нов анекс към Договора в случай на изменения в Схематичния проект за напускане или в случай на други обстоятелства, които могат да повлияят, както е предвидено в Член 30.16 от Договора.

5. Страните потвърждават и се съгласяват, че този Анекс № 1 е изготвен и подписан в съответствие с Член 36.3. от Договора и представлява неразделна част от същия.

6. Този Анекс влиза в сила от датата на подписването му от Страните по него.

Този Анекс се състои от четири (4) страници и е подписан в три (3) екземпляра на български език, два (2) екземпляра за Концедента и един (1) екземпляр за Концесионера.

Подписано в София на 01 юли 2004 година.

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

от: Милко Д. Ковачев Длъжност: Министър

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, гр. ПЛЕВЕН

от: [redacted] Зеликов Длъжност: Изпълнителен директор

[redacted]

от: Исай Д. Лазаров Длъжност: Изпълнителен директор